P U T U S A N

Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEODOR als KORIW als Bapak COKY bin DEMUS**
2. Tempat lahir : Tehang
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 5 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tehang RT 006 RW 002, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/I/2024/Res Narkoba tanggal 6 Januari 2024 dan diperpanjang tanggal 9 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/01.a/I/2024/Res Narkoba tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/01/I/2024/Res Narkoba tanggal 12 Januari 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-01/O.2.22.3/Enz.1/02/2024 tanggal 29 Januari 2024;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 6/PenPid.B-HAN/2024/Kkn tanggal 7 Maret 2024;
4. Penyidik dengan perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 19/PenPid.B-HAN/2024/Kkn tanggal 3 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-177/O.2.22.3/Enz.2/05/2024 tanggal 8 Mei 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Penuntut Umum dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan Penentapan Nomor 43/PenPid.B-HAN/2024/Kkn tanggal 22 Mei 2024;

7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 63-I/Pen.Pid-HAN/2024/PN Kkn tanggal 13 Juni 2024;

8. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 63-II/Pen.Pid-HAN/2024/PN Kkn tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEODOR Als KORIW Als BAPAK COKY Bin DEMUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TEODOR Als KORIW Als BAPAK COKY Bin DEMUS** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan **pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) paket plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat kotor 1,91 (Satu Koma Sembilan Satu) Gram dan berat bersih 1,27 (Satu Koma Dua Tujuh) Gram;
- 1 (Satu) bundel plastik klip;
- 1 (Satu) buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (Satu) buah dompet wama merah maron;
- 1 (Satu) buah sendok shabu warna putih yang terbuat dari sedotan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total keseluruhan Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/KKN/Enz.2/05/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **TEODOR Als KORIW Als BAPAK COKY Bin DEMUS**, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Tehang RT 006 RW 002 Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara telah melakukan perbuatan ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh Sdri. EVI (DPO) yaitu istri dari Sdr. SILO (DPO) bahwa ada orang yang biasa menjual Narkotika jenis sabu-sabu ada di rumah Sdr. SILO, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr. SILO di Desa Luang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Kelurahan Tehang. Setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. SILO, Terdakwa langsung bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya tersebut, namun Terdakwa pernah bertemu sebelumnya. Saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu diberitahukan kepada Terdakwa bahwa berat dalam 1 (satu) paket tersebut adalah seberat 2,1 (dua koma satu gram) lalu langsung diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pamit pulang ke rumahnya.
- Bahwa setelah tiba di rumahnya, Terdakwa langsung menyisihkan sebagian kecil dari Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli sebelumnya untuk Terdakwa konsumsi/ gunakan sendiri di dalam rumah, kemudian setelah selesai mengonsumsi/ mengunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sisanya Terdakwa simpan di dalam dompet dan dompet tersebut disimpan kembali di atas kelambu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2023 sekira Jam 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bermain biliar di depan gang rumahnya, Sdr. ACAH (DPO) mendatangi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya dengan cara Terdakwa mengambil uangnya terlebih dahulu lalu Terdakwa pergi berpura-pura membelinya ketempat orang lain, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya dengan menyisihkan sabu-sabu dengan mengunakan sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan plastik lalu Terdakwa masukkan kembali ke dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip kecil dengan takaran kira-kira sesuai dengan nilai uang pembelinya saat itu dengan tanpa ditimbang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang sama seperti sebelumnya kepada Sdr. ASEL sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. PIN sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. INO sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang sama seperti sebelumnya kepada Sdr. KRISNO sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok, makanan dan untuk bermain biliar, hingga tersisa hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, anggota Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu. Anggota Kepolisian kemudian memanggil Ketua RT setempat yaitu Saksi PASIHAN dan mantir adat setempat yaitu Saksi LAMBANG untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Anggota Kepolisian ada menemukan 1 (satu) dompet yang saat itu ada diatas kelambu yang berada dalam kamar Terdakwa yang kemudian Anggota Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka isi Dompet tersebut, dan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu di dalam dompet tersebut yang merupakan milik Terdakwa, lalu ditemukan juga barang milik Terdakwa berupa 1 (Satu) bundel plastik klip, 1 (Satu) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (Satu) buah dompet warna merah maron, 1 (Satu) buah sendok sabu-sabu warna putih yang terbuat dari sedotan dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan sebelumnya.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditimbang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya Nomor : 004/ 11144/ 2024 tanggal 8 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN – UPC Gunung Mas, yakni terhadap serbuk kristal putih berjumlah 2 (dua) plastik klip :

- o sebelum disisihkan

  berat kotor 1.91 gram

  berat bersih 1.27 gram

- o setelah disisihkan

  Untuk pembuktian di PN

  - berat kotor 1.87 gram
  - berat bersih 1.23 gram

  Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya

  - berat kotor 0.27 gram
  - berat bersih 0.04 gram

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.001 tanggal 08 Januari 2024 dengan hasil Positif Methamfetamin.
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal namanya, yang pertama Terdakwa membeli dengan perantara Sdri. MAMA YAYU (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan yang kedua Terdakwa membeli langsung setangan yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira Jam 15.00 Wib yaitu sebanyak 2,1 (dua koma satu gram) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa selain dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya dengan Sdr. PITO (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa TEODOR Als KORIW Als BAPAK COKY Bin DEMUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TEODOR Als KORIW Als BAPAK COKY Bin DEMUS**, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Tehang RT 006 RW 002 Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara telah melakukan perbuatan ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh Sdri. EVI (DPO) yaitu istri dari Sdr. SILO (DPO) bahwa ada orang yang biasa menjual Narkotika jenis sabu-sabu ada di rumah Sdr. SILO, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr. SILO di Desa Luang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Kelurahan Tehang. Setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. SILO, Terdakwa langsung bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya tersebut, namun Terdakwa pernah bertemu sebelumnya. Saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, kemudian orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu diberitahukan kepada Terdakwa bahwa berat dalam 1 (satu) paket tersebut adalah seberat 2,1 (dua koma satu gram) lalu langsung diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pamit pulang ke rumahnya.
- Bahwa setelah tiba di rumahnya, Terdakwa langsung menyisihkan sebagian kecil dari Narkotika jenis sabu-sabu yang telah diterima sebelumnya untuk Terdakwa konsumsi/ gunakan sendiri di dalam rumah, kemudian setelah selesai mengonsumsi/ mengunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sisanya Terdakwa simpan di dalam dompet dan dompet tersebut disimpan kembali di atas kelambu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2023 sekira Jam 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bermain biliar di depan gang rumahnya, Sdr. ACAH (DPO) mendatangi Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengambil uangnya terlebih dahulu lalu Terdakwa pergi berpura-pura mengambilnya ketempat orang lain, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya dengan menyisihkan sabu-sabu dengan mengunakan sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan plastik lalu Terdakwa masukkan kembali ke dalam plastik klip kecil dengan takaran kira-kira sesuai dengan nilai uang yang diserahkan saat itu dengan tanpa ditimbang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang sama seperti sebelumnya kepada Sdr. ASEL sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. PIN sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. INO sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang sama seperti sebelumnya kepada Sdr. KRISNO sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa darinya menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok, makanan dan untuk bermain biliar, hingga tersisa hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, anggota Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa mengakuinya. Anggota Kepolisian kemudian memanggil Ketua RT setempat yaitu Saksi PASIHAN dan mantir adat setempat yaitu Saksi LAMBANG untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Anggota Kepolisian ada menemukan 1 (satu) dompet yang saat itu ada diatas kelambu yang berada dalam kamar Terdakwa yang kemudian Anggota Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka isi Dompet

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, dan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu di dalam dompet tersebut yang merupakan milik Terdakwa, lalu ditemukan juga barang milik Terdakwa berupa 1 (Satu) bundel plastik klip, 1 (Satu) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (Satu) buah dompet warna merah maron, 1 (Satu) buah sendok sabu-sabu warna putih yang terbuat dari sedotan dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa yang diterima Terdakwa darinya menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian ditimbang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya Nomor : 004/ 11144/ 2024 tanggal 8 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN – UPC Gunung Mas, yakni terhadap serbuk kristal putih berjumlah 2 (dua) plastik klip :

  o <u>sebelum disisihkan</u>

  berat kotor 1.91 gram

  berat bersih 1.27 gram

  o <u>setelah disisihkan</u>

  Untuk pembuktian di PN

  - berat kotor 1.87 gram
  - berat bersih 1.23 gram

  Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya

  - berat kotor 0.27 gram
  - berat bersih 0.04 gram

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.001 tanggal 08 Januari 2024 dengan hasil Positif Methamfetamin.

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal namanya, yang pertama Terdakwa menerima dengan perantara Sdri. MAMA YAYU (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan yang kedua Terdakwa menerima langsung setangan yaitu pada hari Minggu tanggal 31

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desember 2023 sekira Jam 15.00 Wib yaitu sebanyak 2,1 (dua koma satu gram) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa selain dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, Terdakwa juga pernah menerima Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya dengan Sdr. PITO (DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa TEODOR Als KORIW Als BAPAK COKY Bin DEMUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Rizky Ferianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat pada Kelurahan Tehang, RT 006 RW 002, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah penyelidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian atas informasi yang menerangkan adanya rumah yang sering dipergunakan menjadi tempat untuk transaksi narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar jam 05.00 WIB, Satres Narkoba Polres Gunung Mas mendapatkan laporan dari Polsek Manuhing Raya tentang adanya transaksi narkotika di sebuah rumah di Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas langsung melakukan penyelidikan dan sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan kemudian mengamankan Terdakwa di rumahnya yaitu di Kelurahan Tehang RT 006 RW 002 Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, salah seorang rekan Saksi memanggil seorang mantir adat dan Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang kemudian pada saat ditanyakan Terdakwa mengaku ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa menunjukan sendiri diatas kelambu dalam kamar Terdakwa terdapat 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diakui Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa selain menyita 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, juga diamankan 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu warna putih yang terbuat dari sedotan, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang semuanya diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa di lapangan, Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,1 (dua koma satu) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari orang yang tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh saudari Evi yang merupakan istri dari saudara Silo bahwa ada orang yang biasa menjual narkotika jenis sabu-sabu ada di rumahnya, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung mendatangi rumah saudara Silo di Desa Luang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Kelurahan Tehang. Setelah Terdakwa tiba di rumah saudara Silo, Terdakwa langsung bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya tersebut, namun Terdakwa pernah bertemu sebelumnya. Saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya serta sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menyisihkan sedikit paket sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsinya sendiri;
- Bahwa setelah disisihkan, paket sabu-sabu juga Terdakwa jual kepada beberapa orang dengan cara menakar paket sabu-sabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan plastik sejumlah nilai uang pembeli, Terdakwa telah menjual paket sabu-sabu tersebut kepada saudara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Acah sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saudara Asel sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Pin sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saudara Ino sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan saudara Krisno sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok, makanan dan untuk bermain billiar, hingga tersisa hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal namanya pertama Terdakwa membeli dengan perantara saudari Mama Yayu yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kedua Terdakwa membeli langsung yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WIB yaitu sebanyak 2,1 (dua koma satu) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, Terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya dengan saudara Pito;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang hasil penggeledahan sebelumnya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Gunung Mas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Andri Wibowo bin Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat pada Kelurahan Tehang, RT 006 RW 002, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah penyelidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian atas informasi yang menerangkan adanya rumah yang sering dipergunakan menjadi tempat untuk transaksi narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar jam 05.00 WIB, Satres Narkoba Polres Gunung Mas mendapatkan laporan dari Polsek Manuhing Raya tentang adanya transaksi narkotika di sebuah rumah di Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas langsung melakukan penyelidikan dan sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan kemudian mengamankan Terdakwa di rumahnya yaitu di Kelurahan Tehang RT 006 RW 002 Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, salah seorang rekan Saksi memanggil seorang mantir adat dan Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang kemudian pada saat ditanyakan Terdakwa mengaku ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa menunjukan sendiri diatas kelambu dalam kamar Terdakwa terdapat 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diakui Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain menyita 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, juga diamankan 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu warna putih yang terbuat dari sedotan, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang semuanya diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa di lapangan, Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,1 (dua koma satu) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari orang yang tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa diberitahu oleh saudari Evi yang merupakan istri dari saudara Silo bahwa ada orang yang biasa menjual narkotika jenis sabu-sabu ada di rumahnya, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung mendatangi rumah saudara Silo di Desa Luang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Kelurahan Tehang. Setelah Terdakwa tiba di rumah saudara Silo, Terdakwa langsung bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya tersebut, namun Terdakwa pernah bertemu sebelumnya. Saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya serta sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menyisihkan sedikit paket sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsinya sendiri;
- Bahwa setelah disisihkan, paket sabu-sabu juga Terdakwa jual kepada beberapa orang dengan cara menakar paket sabu-sabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan plastik sejumlah nilai uang pembeli, Terdakwa telah menjual paket sabu-sabu tersebut kepada saudara Acah sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saudara Asel sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Pin sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saudara Ino sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan saudara Krisno sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok, makanan dan untuk bermain billiar, hingga tersisa hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal namanya pertama Terdakwa membeli dengan perantara saudari Mama Yayu yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kedua Terdakwa membeli langsung yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WIB yaitu sebanyak 2,1 (dua koma satu) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, Terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya dengan saudara Pito;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang hasil penggeledahan sebelumnya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Gunung Mas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Pasihan bin Lihi Handrun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
   - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini perihal penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Gunung Mas pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa pada Kelurahan Tehang RT 006 RW 002 Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena dipanggil salah satu anggota polisi untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah Terdakwa;
   - Bahwa saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa menunjukan sendiri di dalam kamarnya di atas kelambu terdapat 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diakui Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya;
   - Bahwa selain menyita 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, juga diamankan 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu warna putih yang terbuat dari sedotan, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang semuanya diakui adalah milik Terdakwa;
   - Bahwa saat diamankan dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa tidak melawan dan kooperatif;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 004/11144/2024 oleh Yulianti Asi selaku petugas penimbang dan Yulianti Asi selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas tanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang tanpa bungkusnya. Terhadap barang tersebut kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram yang ditimbang tanpa bungkusnya, untuk pembuktian di Laboratorium BPOM Palangkaraya seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditimbang tanpa bungkusnya;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor LHU.098.K.05.16.24.0010 tanggal 8 Januari 2024 yang diketahui oleh Wilheminae, S.Farm., Apt, selaku Ketua Tim Pengujian BPOM di Palangkaraya yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan atas serbuk kristal bening positif mengandung metafetamina yang merupakan termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Gunung Mas pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB, di rumah Terdakwa pada Kelurahan Tehang RT 006 RW 002 Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan diatas kelambu dalam kamar Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selain 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, juga diamankan 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu warna putih yang terbuat dari sedotan, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh saudari Evi yang merupakan istri dari saudara Silo bahwa ada orang yang biasa menjual narkotika jenis sabu-sabu ada di rumahnya, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung mendatangi rumah saudara Silo di Desa Luang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Kelurahan Tehang. Setelah Terdakwa tiba di rumah saudara Silo, Terdakwa langsung bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya tersebut, namun Terdakwa pernah bertemu sebelumnya. Saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah menerima paket narkotika tersebut Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan menyisihkan sedikit sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi dan sisanya Terdakwa simpan diatas kelambu kamar;
- Bahwa setelah disisihkan, paket sabu-sabu juga Terdakwa jual kepada beberapa orang dengan cara menakar paket sabu-sabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan plastik sejumlah nilai uang pembeli, Terdakwa telah menjual paket sabu-sabu tersebut kepada saudara Acah sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saudara Asel sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Pin sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saudara Ino sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan saudara Krisno sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa apabila semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, Terdakwa mendapatkan keuntungan ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal namanya pertama Terdakwa membeli dengan perantara saudari Mama Yayu yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) kantong atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kedua Terdakwa membeli langsung yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WIB yaitu sebanyak 2,1 (dua koma satu) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, Terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya dengan saudara Pito;

- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2021 serta telah melakukan penjualan paket narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan September 2023, paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa yang bekerja di tambang emas bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan ataupun mengedarkan narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,91 (satu koma sembilan satu) gram dan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;

2. 1 (satu) bundel plastik klip;

3. 1 (satu) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu;

4. 1 (satu) buah dompet warna merah maron;

5. 1 (satu) buah sendok sabu-sabu warna putih yang terbuat dari sedotan;

6. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar jam 05.00 WIB, Satres Narkoba Polres Gunung Mas mendapatkan laporan dari Polsek Manuhing Raya tentang adanya transaksi sabu-sabu di sebuah rumah di Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Dwi Rizky Feryanto, saksi Andri Wibowo bin Maryono, dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas langsung melakukan penyelidikan dan sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya saksi Dwi Rizky Feryanto, saksi Andri Wibowo bin Maryono, dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa di rumahnya yaitu di Kelurahan Tehang RT 006 RW 002 Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, salah seorang anggota kepolisian memanggil seorang mantir adat dan Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang kemudian pada saat ditanyakan Terdakwa mengaku ada menyimpan sabu-sabu dan kemudian Terdakwa menunjukan sendiri diatas kelambu dalam kamar Terdakwa terdapat 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) paket berisi serbuk kristal berwarna putih yang diakui Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain menyita 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) paket berisi serbuk kristal berwarna putih, juga diamankan 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang semuanya diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa di lapangan, Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,1 (dua koma satu) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari orang yang tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh saudari Evi yang merupakan istri dari saudara Silo bahwa ada orang yang biasa menjual narkotika jenis sabu-sabu ada di rumahnya, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung mendatangi rumah saudara Silo di Desa Luang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Kelurahan Tehang. Setelah Terdakwa tiba di rumah saudara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Silo, Terdakwa langsung bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya tersebut, namun Terdakwa pernah bertemu sebelumnya. Saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya serta sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menyisihkan sedikit paket sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsinya sendiri;
- Bahwa setelah disisihkan, paket sabu-sabu juga Terdakwa jual kepada beberapa orang dengan cara menakar paket sabu-sabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan plastik sejumlah nilai uang pembeli, Terdakwa telah menjual paket sabu-sabu tersebut kepada saudara Acah sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saudara Asel sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Pin sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saudara Ino sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan saudara Krisno sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok, makanan dan untuk bermain billiar, hingga tersisa hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 004/11144/2024 oleh Yulianti Asi selaku petugas penimbang dan Yulianti Asi selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas tanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih dengan berat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang tanpa bungkusnya. Terhadap barang tersebut kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram yang ditimbang tanpa bungkusnya, untuk pembuktian di Laboratorium BPOM Palangkaraya seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditimbang tanpa bungkusnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor LHU.098.K.05.16.24.0010 tanggal 8 Januari 2024 yang diketahui oleh Wilheminae, S.Farm., Apt, selaku Ketua Tim Pengujian BPOM di Palangkaraya yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan atas serbuk kristal bening positif mengandung metafetamina yang merupakan termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan ataupun mengedarkan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Teodor als Koriw als Bapak Coky bin Demus telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor PDM-04/KKN/Enz.2/05/2024 tanggal 12 Juni 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Teodor als Koriw als Bapak Coky bin Demus telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Teodor als Koriw als Bapak Coky bin Demus adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang tersebut barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menerima” yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan ”menukar” yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan ”menyerahkan” yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter. (Vide Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB saksi Dwi Rizky Feryanto, saksi Andri Wibowo bin Maryono, dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat pada Kelurahan Tehang RT 006 RW 002 Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi yang diterima oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dari Kepolisian Sektor Manuhing Raya tentang adanya lokasi yang sering dipergunakan untuk melakukan transaksi narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Dwi Rizky Feryanto, saksi Andri Wibowo bin Maryono, dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas langsung melakukan penyelidikan dan sekitar jam 10.00 WIB, selanjutnya saksi Dwi Rizky Feryanto, saksi Andri Wibowo bin Maryono, dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa di rumahnya yaitu di Kelurahan Tehang RT 006 RW 002 Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, salah seorang anggota kepolisian memanggil seorang mantir adat dan Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang kemudian pada saat ditanyakan Terdakwa mengaku ada menyimpan sabu-sabu dan kemudian Terdakwa menunjukan sendiri diatas kelambu dalam kamar Terdakwa terdapat 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) paket berisi serbuk kristal berwarna putih yang diakui Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya. Selain menyita 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dompet berisi 2 (dua) paket berisi serbuk kristal berwarna putih, juga diamankan 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang semuanya diakui adalah milik Terdakwa serta uang tersebut merupakan sisa hasil penjualan paket sabu-sabu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium ditemukan bahwa serbuk kristal putih tersebut mengandung metafetamina yang termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor LHU.098.K.05.16.24.0010 tanggal 8 Januari 2024 yang diketahui oleh Wilheminae, S.Farm., Apt, selaku Ketua Tim Pengujian BPOM di Palangkaraya serta juga dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika dengan berat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang tanpa bungkusnya. Terhadap barang tersebut kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram yang ditimbang tanpa bungkusnya, untuk pembuktian di Laboratorium BPOM Palangkaraya seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditimbang tanpa bungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh paket narkotika tersebut dengan yakni pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh saudari Evi yang merupakan istri dari saudara Silo bahwa ada orang yang biasa menjual narkotika jenis sabu-sabu ada di rumahnya, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa langsung mendatangi rumah saudara Silo di Desa Luang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Kelurahan Tehang. Setelah Terdakwa tiba di rumah saudara Silo, Terdakwa langsung bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya tersebut, namun Terdakwa pernah bertemu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya. Saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu. Setelah mendapatkan paket narkotika tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya serta sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menyisihkan sedikit paket narkotika tersebut untuk dikonsumsinya sendiri. Selanjutnya setelah menyisihkan paket narkotika, Terdakwa menjualnya kepada beberapa orang dengan cara menakar paket narkotika dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan plastik sejumlah nilai uang pembeli, Terdakwa telah menjual paket narkotika tersebut kepada saudara Acah sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saudara Asel sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Pin sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saudara Ino sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan saudara Krisno sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ribu rupiah), hasil penjualan paket narkotika tersebut selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok, makanan dan untuk bermain billiar, hingga tersisa hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah adalah menjadi penjual narkotika golongan I dimana perbuatan Terdakwa memberikan ataupun menyerahkan paket narkotika kepada yang melakukan pemesanan/pembelian dan kemudian Terdakwa akan mendapatkan sejumlah pembayaran atas penyerahan paket narkotika tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dan pemesan/pembeli paket tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, ”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu dan memiliki izin yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I maka perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menjadi penjual atau yang menyalurkan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak serta narkotika yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi narkotika dengan berat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,27 (satu koma dua puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuh) gram yang ditimbang tanpa bungkusnya serta telah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram yang ditimbang tanpa bungkusnya, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna merah maron, dan 1 (satu) buah sendok sabu-sabu warna putih yang terbuat dari sedotan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang berusaha keras memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teodor als Koriw als Bapak Coky bin Demus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,91 (satu koma sembilan satu) gram dan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu warna putih yang terbuat dari sedotan

Dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Fransiskus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Akhmad Faisal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R. Guntar A. Sudjata, S. H., M.H.	Fransiskus Sinurat, S.H.
Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.	

Panitera,

Akhmad Dillah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)